P U T U S A N

Nomor 883/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Yahdi Lutfi als. Ateng Bin Kaspul Anwar;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/13 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Antasan Kecil Barat, Gang Ibu RT. 13, RW. 002, No. 63, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Muhammad Akbar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 883/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 883/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YAHDI LUTFI Als ATENG Bin KASPUL ANWAR (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair, untuk itu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa M. YAHDI LUTFI Als ATENG Bin KASPUL ANWAR (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsider;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YAHDI LUTFI Als ATENG Bin KASPUL ANWAR (alm) dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan rutan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subsider selama 6 (enam) bulan Penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 paket sabu dengan berat kotor 0,88 gram / berat bersih 0,68 gram; Dipergunakan dalam perkara an terdakwa Indrayadi bin Hadrawi Yosef
   - 1 buah tutup pulpen warna hitam;
   - 1 buah handphone merek NEXCOM C 1000 warna biru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah Nopol DA 6442 BBH;

  Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa M. YAHDI LUTFI Als ATENG Bin KASPUL ANWAR (alm);

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa M. YAHDI LUTFI Als ATENG Bin KASPUL ANWAR (alm) pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggiran Sungai Barito tepatnya di dermaga klotok jalan Barito Hulu Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggiran Sungai Barito tepatnya disekitar jalan Barito Hulu Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mengetahui ciri-ciri fisik dari terdakwa lalu saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa, dari hasil pemeriksaan pada diri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa, saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil yang disimpan terdakwa dalam tutup pulpen warna hitam yang berada dalam kantong celana panjang jeans bagian belakang kiri yang dikenakan terdakwa. Bahwa diketahui terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wita dengan cara membeli dari saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep di sebelah Gang Maluku yaitu di gang Irian Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan harga 1 paket sabu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)dan pembayarannya akan dilakukan terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual kepada pembeli dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapat untung sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum terdakwa berhasil menyerahkan 1 paket sabu kepada pembeli, terdakwa keburu ditangkap oleh saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel tanggal 12 Januari 2021 diketahui 1 paket sabu dengan berat kotor 0,88 gram (berat bersih 0,68 gram);

Berdasarkan hasil Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0901 Tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Banjarmsin dengan hasil pengujian : sedian dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, identifikasi Metamfetamina = positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa M. YAHDI LUTFI Als ATENG Bin KASPUL ANWAR (alm) pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di pinggiran Sungai Barito tepatnya di dermaga klotok jalan Barito Hulu Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 06 September 2021 saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggiran Sungai Barito tepatnya disekitar jalan Barito Hulu Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, setelah mengetahui ciri-ciri fisik dari terdakwa lalu saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa, dari hasil pemeriksaan pada diri terdakwa, saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H. menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil yang disimpan terdakwa dalam tutup pulpen warna hitam yang berada dalam kantong celana panjang jeans bagian belakang kiri yang dikenakan terdakwa;

Bahwa diketahui terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wita dengan cara membeli dari saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumah saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep di sebelah Gang Maluku yaitu di gang Irian Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harga 1 paket sabu sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan pembayarannya akan dilakukan terdakwa setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual kepada pembeli dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan mendapat untung sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sebelum terdakwa berhasil menyerahkan 1 paket sabu kepada pembeli, terdakwa keburu ditangkap oleh saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel tanggal 12 Januari 2021 diketahui 1 paket sabu dengan berat kotor 0,88 gram (berat bersih 0,68 gram).

Berdasarkan hasil Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0901 Tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Banjarmsin dengan hasil pengujian : sedian dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, identifikasi Metamfetamina = positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi M. Hidayatullah, S.H. dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggiran Sungai Barito tepatnya disekitar Jalan Barito Hulu Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah mengetahui ciri-ciri fisik dari terdakwa lalu saksi dan saksi M. Hidayatullah, S.H menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggiran Sungai Barito tepatnya di dermaga klotok jalan Barito Hulu Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada diri terdakwa, saksi dan saksi M. Hidayatullah, S.H menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil yang disimpan terdakwa dalam tutup pulpen warna hitam yang berada dalam kantong celana panjang jeans bagian belakang kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat itu, terdakwa mendapatkan 1 paket sabu dengan mengambilnya terlebih dahulu dari saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel mengajak terdakwa untuk menunjukkan alamat rumah saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep. Setelah bertemu dengan saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep lalu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep;
- Bahwa saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep mengakui 1 paket sabu yang ditemukan dari terdakwa, adalah milik saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep yang diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep mengakui 1 paket sabu diperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama Jojon;
- Bahwa baik terdakwa dan saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Muhamad Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H. dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggiran Sungai Barito tepatnya disekitar Jalan Barito Hulu Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah mengetahui ciri-ciri fisik dari terdakwa lalu saksi dan saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H. menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di pinggiran Sungai Barito tepatnya di dermaga klotok jalan Barito Hulu Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pada diri terdakwa, saksi dan saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H. menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil yang disimpan terdakwa dalam tutup pulpen warna hitam yang berada dalam kantong celana panjang jeans bagian belakang kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat itu, terdakwa mendapatkan 1 paket sabu dengan mengambilnya terlebih dahulu dari saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel mengajak terdakwa untuk menunjukkan alamat rumah saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep. Setelah bertemu dengan saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep lalu saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep;
- Bahwa saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep mengakui 1 paket sabu yang ditemukan dari terdakwa, adalah milik saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep yang diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep mengakui 1 paket sabu diperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama Jojon;
- Bahwa baik terdakwa dan saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Indrayadi Als Tokek Bin Hadrawi Yosep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ditangkap petugas polisi pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita di rumah saksi di Jalan Sulawesi Gang Irian II No. 22 C Rt. 03/Rw.01 Kelurahan Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi membenarkan 1 paket sabu yang disita dari terdakwa adalah milik saksi, yang mana terdakwa ada mengambil 1 paket sabu dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 paket sabu yang disita dari terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA dipinggir jalan Maluku Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Prov. Kalsel dari Sdra. Jojon;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WITA saat saksi sedang dirumah didatangi oleh terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket sabu dengan kemasan plastic klip kecil warna putih;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada mengatakan kepada saksi tujuan mengambil sabu kepada saksi adalah untuk dijual pada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel tanggal 12 Januari 2021 diketahui 1 paket sabu yang disita mempunyai berat kotor 0,88 gram (berat bersih 0,68 gram);
- Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0901 Tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Banjarmsin dengan hasil pengujian: sedian dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, identifikasi Metamfetamina = positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa telah ditangkap oleh petugas di pinggiran Sungai Barito tepatnya di dermaga klotok jalan Barito Hulu Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin karena penguasaan 1 paket sabu yang ditemukan pada diri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ada yang memesan kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi INDRA YADI Als. TOKEK yang berada disebelah Gg. Maluku yaitu di Gg. Irian, Kel. Pasar lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu. Tetapi saat itu terdakwa hanya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 gr (satu koma lima gram) dari saksi Indra Yadi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu seberat ± 1,5 gr (satu koma lima gram) yang terbungkus dalam plastik klip kecil yang diselipkan didalam tutup pulpen warna hitam dari saksi INDRA YADI Als. TOKEK tetapi saat itu terdakwa tidak menyampaikan tujuan mengambil sabu-sabu tersebut kepada saksi Indra Yadi;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap sabu seberat ± 1,5 gr (satu koma lima gram) yang terdakwa ambil dari saksi INDRA YADI Als. TOKEK;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 Sekitar pukul 15.00 WITA saat terdakwa berada di Dermaga kelotok Jln. Barito hulu, Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian datang petugas Ditpolairud Polda Kalsel dan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa yang saat itu ditemukan petugas sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip kecil dengan berat kotor ± 0,88 gr (nol koma delapan puluh delapan gram) / berat bersih 0,68 g (nol koma enam puluh delapan gram) yang terdakwa selipkan didalam tutup pulpen warna hitam didalam kantong sebelah kiri belakang celana panjang levis yang terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti 1 unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah No. Pol DA 6442 BBH adalah milik terdakwa yang terdakwa kendarai saat ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket sabu dengan berat kotor 0,88 gram / berat bersih 0,68 gram;
- 1 buah tutup pulpen warna hitam;
- 1 buah handphone merek NEXCOM C 1000 warna biru;
- 1 unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah Nopol DA 6442 BBH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggiran Sungai Barito tepatnya disekitar jalan Barito Hulu Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah mengetahui ciri-ciri fisik dari terdakwa, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA ditempat sebagaimana informasi tersebut, saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan pada diri terdakwa, saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H. menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil yang disimpan terdakwa dalam tutup pulpen warna hitam yang berada dalam kantong celana panjang jeans bagian belakang kiri yang dikenakan terdakwa. Kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti sabu tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel tanggal 12 Januari 2021 diketahui 1 paket sabu tersebut mempunyai berat kotor 0,88 gram (berat bersih 0,68 gram);
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0901 Tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Banjarmsin terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperoleh hasil pengujian : sedian dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, identifikasi Metamfetamina = positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ada yang memesan kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi INDRA YADI Als. TOKEK yang berada disebelah Gg. Maluku yaitu di Gg. Irian, Kel. Pasar lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu. Tetapi saat itu terdakwa hanya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 gr (satu koma lima gram) dari saksi Indra Yadi. Kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dalam plastik klip kecil yang diselipkan didalam tutup pulpen warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi INDRA YADI Als. TOKEK tujuan mengambil sabu-sabu tersebut untuk dijual, tetapi hanya mengambil pesanan dan akan dibayar kemudian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, untuk mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan berikutnya hingga ada dakwaan yang terbukti. Dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana sesuai unsur pokok pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan M. Yahdi Lutfi als Ateng Bin Kaspul Anwar sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri, dan apakah Terdakwa sebagai pelakukanya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di pinggiran Sungai Barito tepatnya disekitar jalan Barito Hulu Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah mengetahui ciri-ciri fisik dari terdakwa, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 WITA ditempat sebagaimana informasi tersebut, saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H berhasil mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan pada diri terdakwa, saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H. menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil yang disimpan terdakwa dalam tutup pulpen warna hitam yang berada dalam kantong celana panjang jeans bagian belakang kiri yang dikenakan terdakwa. Kemudian dilakukan penyitaan atas barang bukti sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel tanggal 12 Januari 2021 diketahui 1 paket sabu tersebut mempunyai berat kotor 0,88 gram (berat bersih 0,68 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.0901 Tanggal 10 September 2021 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati Kordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Banjarmsin terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh hasil pengujian : sedian dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, identifikasi Metamfetamina = positif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ada yang memesan kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 gr (dua koma lima gram) dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi INDRA YADI Als. TOKEK yang berada disebelah Gg. Maluku yaitu di Gg. Irian, Kel. Pasar lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengambil pesanan narkotika jenis sabu. Tetapi saat itu terdakwa hanya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1,5 gr (satu koma lima gram) dari saksi Indra Yadi. Kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibungkus dalam plastik klip kecil yang diselipkan didalam tutup pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi INDRA YADI Als. TOKEK tujuan mengambil sabu-sabu tersebut untuk dijual, tetapi hanya mengambil pesanan dan akan dibayar kemudian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti jika barang bukti yang disita dari terdakwa adalah positif narkotika golongan I. Selanjutnya terbukti juga jika penguasaan atas barang bukti tersebut tanpa hak atau melawan hukum. Namun demikian menurut Majelis Hakim saat terjadi penangkapan, terdakwa tidak terbukti menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan subsidair terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terbukti dan dipertimbangkan dalam dakwaan primair secara mutatis mutandis Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi pada dakwaan primair maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang juga telah terpenuhi pada dakwaan subsidair;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pada dakwaan primair telah terbukti pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di pinggiran Sungai Barito tepatnya disekitar jalan Barito Hulu Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saksi Togap Maduma Panjaitan, S.H dan saksi M. Hidayatullah, S.H dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kalsel telah menangkap terdakwa karena menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip kecil yang disimpan terdakwa dalam tutup pulpen warna hitam yang berada dalam kantong celana panjang jeans bagian belakang kiri yang dikenakan terdakwa. Berdasarkan hasil penimbangan berat narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui berat kotor 0,88 gram (berat bersih 0,68 gram) dan positif narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari saksi Indra Yadi alias Tokek yang berada disebelah Gg. Maluku yaitu di Gg. Irian, Kel. Pasar lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebanyak 1,5 gr (satu koma lima gram) yang dibungkus dalam plastik klip kecil yang diselipkan didalam tutup pulpen warna hitam. Bahwa saat mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi Indrayadi jika akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan subsidair telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 paket sabu dengan berat kotor 0,88 gram / berat bersih 0,68 gram, oleh karena masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Indra Yadi als Tokek maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan tersebut;
- 1 buah tutup pulpen warna hitam;
- 1 buah handphone merek NEXCOM C 1000 warna biru;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka harus dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah Nopol DA 6442 BBH;

Oleh karena disita dari terdakwa dan bukan merupakan alat yang disiapkan khusus untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Narkotika merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkotika harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yahdi Lutfi als. Ateng Bin Kaspul Anwar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 paket sabu dengan berat kotor 0,88 gram/berat bersih 0,68 gram;
     Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa Indrayadi bin Hadrawi Yosef;
   - 1 buah tutup pulpen warna hitam;
   - 1 buah handphone merek NEXCOM C 1000 warna biru;
     Dimusnahkan;
   - 1 unit sepeda motor merek HONDA VARIO warna merah Nopol DA 6442 BBH;
     Dikembalikan kepada terdakwa;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H. , Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Zulkhaidir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Sutisna Sawati, S.H.	Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)